

**MAHATHIR BIN AHMAD JALULI & LAIN2 LWN. SALANIAH BINTI
MAT BAHARI & LAIN2**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 5 April 2021 bersamaan 22 Syaaban 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No.: 10000-040-0013-2021]

[Rayuan Terhadap Permohonan Wasiat Wajibah Di Bawah Seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999]

**Peguam Syarie Perayu : Tn. Hazmy Bin Abdullah daripada Tetuan
Hazmy Abdullah & Co.**

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu-Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 22/3/2013. Perayu-Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Permohonan No.: 10400-040-0928-2012 yang diberikan pada 11/3/2013 berhubung dengan permohonan wasiat wajibah. Tiada makluman serahan Notis Rayuan kepada Responden-Responden.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah dikeluarkan kepada Perayu-Perayu pada 26/7/2013. Pada 31/7/2013, Mahkamah telah menghubungi Peguam Perayu-Perayu dan dimaklumkan akan diambil selepas cuti hari raya. Pada 21/3/2016, Mahkamah telah menghubungi Peguam Perayu-Perayu tetapi gagal.

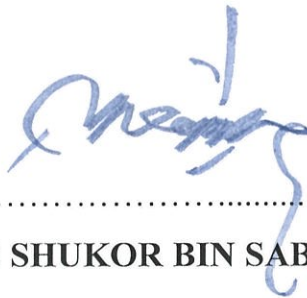
[3] Pada 9/8/2017, satu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Perayu-Perayu bagi mendapatkan kepastian sama ada masih berminat untuk meneruskan kes rayuan atau sebaliknya, namun tiada respon daripada Perayu-Perayu. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa situasi tersebut telah mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu-Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu-Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



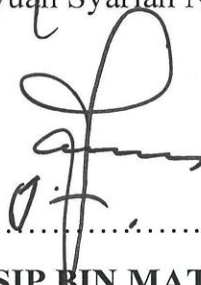
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor